



Infoblatt Betreuungsverfügung

Wenn eine Betreuung nötig wird: Sie bestimmen, wer — und wie

Nicht jeder Mensch hat eine Vertrauensperson, der er eine umfassende Vollmacht geben möchte. Die Betreuungsverfügung ist dann Ihr Sicherheitsnetz: Sie sagt dem Betreuungsgericht, wen es als rechtliche Betreuung einsetzen soll — und wen ausdrücklich nicht.

Was die Betreuungsverfügung regelt

Sie schlagen die Person Ihres Vertrauens vor (und können Personen ausschließen). Das Gericht ist an Ihren Vorschlag grundsätzlich gebunden, solange er Ihrem Wohl nicht widerspricht. Zusätzlich können Sie Wünsche für die Lebensführung festhalten — zum Beispiel: „Ich möchte so lange wie möglich in meiner eigenen Wohnung gepflegt werden.“ Solche Sätze geben der Betreuung eine klare Richtung.

Unterschied zur Vorsorgevollmacht

Die Vorsorgevollmacht vermeidet ein Betreuungsverfahren — Ihre Vertrauensperson handelt direkt. Die Betreuungsverfügung gestaltet das Verfahren, falls es doch dazu kommt: etwa wenn keine Vollmacht vorliegt, die bevollmächtigte Person ausfällt oder das Gericht eine Kontrolle für nötig hält. Beide Dokumente ergänzen sich — viele Menschen erstellen sie gemeinsam.

Form und Aufbewahrung

Schriftlich mit Datum und Unterschrift; jederzeit änderbar oder widerrufbar. Auch die Betreuungsverfügung kann im Zentralen Vorsorgeregister (www.vorsorgeregister.de) eingetragen werden, damit das Gericht sie sicher findet. Wer eine Verfügung besitzt, ist verpflichtet, sie dem Betreuungsgericht vorzulegen, sobald ein Verfahren beginnt.

Die rechtliche Betreuung heute

Seit der Reform des Betreuungsrechts 2023 steht die Selbstbestimmung der betreuten Person im Mittelpunkt: Die Betreuung muss sich an Ihren Wünschen orientieren — Ihre Verfügung ist dafür das wichtigste Dokument.

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen

CuraMain GmbH · Berger Str. 69, 60316 Frankfurt am Main (Bornheim) · Telefon 069 / 79 216 147
(Mo–Fr 8–18 Uhr) · info@curamain.de · www.curamain.de

Wir erklären Ihnen jedes dieser Themen in Ruhe — auf Deutsch, Englisch, Spanisch oder Arabisch. So treffen Sie und Ihre Familie informierte Entscheidungen.

Wichtiger Hinweis: Dieses Infoblatt erklärt allgemein und ersetzt keine Rechtsberatung. Für die rechtssichere Gestaltung Ihrer Vorsorgedokumente wenden Sie sich an eine Notarin, einen Rechtsanwalt oder einen anerkannten Betreuungsverein. Amtliche, kostenfreie Vorlagen und Textbausteine finden Sie beim Bundesministerium der Justiz (www.bmj.de).